

1509592-19.2021.8.26.0564

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: MARTA OLIVEIRA DE SA

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/07/2022

... policial civil, afirmou que soube de um roubo. Mas já tinha notícia de ocorrências de roubos anteriores na região dos fatos, com mesmo modus operandi. A vítima reconheceu o réu como o autor do roubo. Mostrou diversas fotos para a vítima, a qual aduziu que o assaltante tinha diversas manchas de vitiligo. O sistema informou que o indiciado tinha manchas de vitiligo. Outro ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

1ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1509592-19.2021.8.26.0564 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1509592-19.2021.8.26.0564

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2276880/2021 - 04º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 15110636 - 04º D.P. S.BERNARDO DO

CAMPO, 618/21/119 - 04º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 2276880 - 04º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADRIANO GONÇALVES ANASTÁCIO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARTA OLIVEIRA DE SA

Vistos.

ADRIANO GONÇALVES ANASTÁCIO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado, como incurso no artigo 157, §2º, incisos II, V e VII, por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, porque no dia 1º de outubro de 2021, de madrugada, na estrada Martim Afonso de Souza, nº 1240, bairro Botujuru, nesta cidade e comarca de São Bernardo do Campo, agindo em concurso de agentes, agindo em comunhão de esforços e identidade de propósitos com outro agente ainda não identificado, mediante violência e grave ameaça de morte aos ofendidos, com emprego de arma branca, e mediante restrição da liberdade das vítimas, subtraiu, para proveito comum, documentos pessoais, cartões bancários, uma caixa térmica com cervejas e alimentos, um CD Player dois notebooks, dois aparelhos de telefonia celular, uma caixa com roupas e sapatos diversos, dois relógios de pulso e dois

pares de óculos de sol, melhor descritos nos autos e pertencentes às vítimas Hélio Diogo Tavechio e Gyanne Galize Tavechio.

Segundo o apurado, o denunciado e outro agente ainda não identificado, decidiram subtrair, para proveito comum, com emprego de violência e grave ameaça de morte às vítimas, ameaça esta corroborada pelo emprego de armas brancas, bens de expressão econômica, pertencentes à terceiras pessoas.

Foi então que, no dia, horário e local já mencionados, o denunciado e seu ignoto cúmplice, com máscaras e panos envoltos em suas cabeças, invadiram a residência das vítimas, pela janela de um dos banheiros e, munidos com facas, surpreenderam-nas em seu interior, anunciando o "assalto", exigindo que as vítimas lhes permitissem a subtração de seus bens de expressão econômica.

Imediatamente, as vítimas foram separadas e o denunciado encostou a faca na barriga da vítima Gyanne e, com violência puxou os seus cabelos. O comparsa do denunciado, por sua vez, ficou com a vítima Hélio, ameaçando-a, com sua faca.

Em seguida, o denunciado e o outro rapinador irascível, ainda não identificado, comparsa do increpado, enquanto subjugavam e mantinham sob seu poder os padecentes, com constantes ameaças de morte, passaram a separar e subtrair os bens pertencentes as vítimas, supra mencionados, tendo plena ciência de que atacavam patrimônios pertencentes a pessoas distintas, e os colocaram no veículo a elas pertencente.

Ato contínuo, o denunciado e seu ignoto comparsa, mediante grave ameaça de morte aos ofendidos, exigiram que a vítima Gyanne os levasse de carro até a Rodovia Anchieta, altura do km 27, restringindo, assim, a sua liberdade.

Temerosa por sua vida, a vítima Gyanne acatou a exigência dos roubadores e sob grave ameaça de morte, conduzindo seu automóvel, levou o denunciado e o outro rapinador irascível, ainda desconhecido, até o local acima mencionado.

Lá chegando, o denunciado e seu comparsa ainda não identificado fugiram, levando com eles os bens subtraídos das vítimas, já apontados nos autos.

Posteriormente, os padecentes acionaram a Polícia Militar e, durante as investigações, em razão das marcas de vitiligo no corpo de um dos roubadores, e de parte do rosto que se encontrava descoberta, reconheceram o denunciado, como sendo um dos autores da subtração patrimonial violenta em narrativa.

Por fim, as investigações também apuraram que foram realizadas compras em mercados da região do bairro Montanhão com um dos cartões de crédito das vítimas, que somaram a quantia de R\$1.100,00.

Como se viu, além de ambas as vítimas terem ficado subjugadas pelos roubadores por tempo juridicamente relevante, a ofendida Gyanne foi obrigada a levar os rapinadores irascíveis a outro local da cidade, circunstâncias que se amoldaram a majorante prevista no artigo 157, parágrafo segundo, inciso V da Lei Penal Substantiva.

A denúncia foi recebida em 18/10/2021 (p. 71/73), o acusado foi citado e apresentou resposta à acusação (p.138). Em instrução, foram ouvidas a vítima e as testemunhas arroladas pelas partes. Ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação, com condenação do réu nos termos da denúncia. Ao passo que a Defesa pleiteou a sua absolvição, por insuficiência probatória (p.175/182).

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

A pretensão acusatória merece integral acolhida, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do delito de roubo, inexistindo dúvidas quanto à autoria.

A materialidade delitiva restou evidenciada pelo boletim de ocorrência de p. 8/10, auto de exibição e apreensão de p. 24/25, e pela prova oral coligida em juízo.

A autoria também restou cabalmente provada, pelo auto de reconhecimento de p.11 e pelas declarações colhidas em audiência.

Na fase policial, o réu não foi localizado - p.33.

Em interrogatório judicial, o réu aduziu que não se recorda dos fatos. Aduziu que no dia dos fatos, estava na casa do seu irmão. Não participou dos fatos, que são graves. Não praticou o delito. Não conhecia as vítimas. Já teve processos antes. Foi condenado umas cinco vezes. Não conhecia os policiais e nem as vítimas antes

dos fatos (mídia).

No caso, observo que os fatos restaram evidenciados nas provas produzidas sobre o crivo do contraditório.

Vejam os.

Na fase policial, a vítima Hélio Diogo Tavechio aduziu que "por volta das 00:45 horas do dia 01/10/21, estava em casa com sua esposa gyanne, quando foram surpreendidos no imóvel por dois indivíduos desconhecidos, magros que estavam de mascaradas e com um pano envolto das cabeças, podendo apenas ser visto a região dos olhos que eram marcantes, indivíduos esses que após adentrarem no imóvel, após pularem o muro pela janela do banheiro, anunciaram o "assalto", os quais demonstravam agressividade, mais ainda o indivíduo que tinha vitiligo em uma das mãos; os quais mediante grave ameaça e empunhando facas, separaram o declarante e sua esposa, onde o indivíduo que tinha vitiligo em uma das mãos puxava os cabelos da sua esposa e encostava a faca na barriga dela a fim de não permitir qualquer tipo de reação, tendo eles permanecido no interior do imóvel por algum tempo mediante terrorismo e ameaças, enquanto separavam os objetos que iriam subtrair, logo após, exigiram que a esposa do declarante os levasse com o carro da família até o km 27 da via anchieta, onde soube que eles desceram na posse dos objetos subtraídos, abandonando sua esposa rumando para local incerto e não sabido; posteriormente sua esposa retornou para a residência acompanhada de policiais militares; na manhã de hoje tomou conhecimento que foram feitos gastos que perfazem um montante de R\$ 1.100,00 (mil e cem reais) em mini mercados na região do montanhão mediante a utilização de um de seus cartões de crédito; afirma ainda o declarante que pode observar bem a região dos olhos de ambos indivíduos pois era a única coisa a mostra, além das manchas de vitiligo em uma das mãos de um deles, logo após que lhe foi exibido a fotografia de um suspeito que aqui soube chamar-se Adriano pode afirmar que referido indivíduo tem a mesma expressão no olhar que tinha um dos indivíduos que perpetraram o roubo contra si, sendo ele o mais velho e o que demonstrava comando sobre o mais novo e apresentava vitiligo em uma das mãos" - p. 13.

Em juízo, a vítima Hélio Diogo Tavechio disse que, no dia dos fatos, dois indivíduos, com faca, ameaçaram o declarante e sua esposa. Eles colocaram os pertences dentro do carro e ficaram 'rodando' com sua esposa. Eles ameaçaram de morte. Depois soube que o meliante foi abordado pela polícia. Teve prejuízo com a subtração, além de compras com seu cartão de débito. Sua esposa depois foi libertada. E eles fugiram a pé. Depois ela foi até a delegacia. Registraram o boletim de ocorrência. Conseguiu reconhecer um dos assaltantes, pois ele deixou a máscara cair e viu o rosto dele. Não ficou sabendo o nome do meliante. Mas fez o reconhecimento por foto na delegacia. Os roubadores levaram diversos bens da sua residência. O outro rapaz não conseguiu ver direito, mas o sujeito que estava com faca, conseguiu ver bem. Nesta audiência, observando o réu, conseguiu identificá-lo como o roubo que utilizou a faca apontada contra sua mulher. Ele era quem comandava o roubo. Não conhecia o réu antes dos fatos. Os bens eram seus e também da sua esposa. Conseguiu reconhecer o réu pelas manchas e também pelo rosto. Na delegacia, exibiram a fotografia do réu e sua esposa conseguiu visualizá-lo também (mídia).

Na fase policial, Gyanne Galize Tavechio aduziu "no início da madrugada do dia 01/10/2021 por volta das 00:45 horas, estava em sua residência juntamente com seu esposo helio, quando foram surpreendidos com a presença no imóvel de dois indivíduos desconhecidos com camisa na cabeça e máscara no rosto, dos quais apenas pode-se observar a região dos olhos que eram bem marcantes, indivíduos esses que adentraram no imóvel, após pularem o muro e adentrarem pela janela do banheiro, os quais bem agressivos, inclusive o que tinha expressão forte no olhar e vitiligo em uma das mãos demonstrava bem certo de si, e mediante grave ameaça e empunhando facas, subjugaram a declarante e seu esposo, sendo certo que o indivíduo que tinha vitiligo puxava os cabelos da declarante e encostava a faca que portava na barriga da mesma, avisando a helio que se ele fizesse menção de qualquer reação eles furariam a declarante, tendo a mesma permanecido nesse terrorismo por cerca de meia hora, enquanto eles juntavam os pertences e objetos na residência, após isso

exigiram que a declarante os levasse com o carro da família até o km 27 da ia anchieta, onde desceram na posse dos objetos subtraídos de sua residência, abandonando a vítima no automóvel; logo após isso prontamente solicitou apoio policial e retornou para a residência juntamente com os policiais militares; retornando à residência, tomou conhecimento que dentre os objetos subtraídos foi levado cartões de crédito de seu esposo, com os quais foram feitos no início da manhã de hoje gastos que perfazem um montante de R\$ 1.100,00 (mil e cem reais) em mini mercados na região do montanhão; afirma ainda a declarante que pode observar bem a região dos olhos de ambos indivíduos, além de manchas de vitiligo em uma das mãos de um deles, logo após lhe foi exibido a fotografia de um suspeito que aqui soube chamar-se Adriano o qual tem a expressão no olhar igual a um dos indivíduos que perpetraram o roubo contra si, sendo ele o mais velho e o que demonstrava comando sobre o mais novo" - p. 12.

Em juízo, Gyanne Galize Tavechio aduziu que estava em casa, quando ouviu latidos de cão. Viu um rapaz. Outro rapaz chegou. Eles entraram na residência. Ficaram ameaçando a declarante e seu marido. Eles pediram as chaves do carro; já tinham subtraído diversos bens e colocado dentro de seu veículo. Um dos assaltantes a fez entrar no carro. Rumaram para a Via Anchieta. Acreditou que eles fossem violentá-la. Depois eles a deixaram na rua. Os sujeitos pareciam ser adolescentes. Eles ficaram quinze minutos na casa e, dentro do carro, ficaram com a declarante por uns vinte minutos. Levaram diversos bens seus e de seu marido. Eles conseguiram fazer compras, mas não conseguiram fazer saques. Eles lhe ameaçaram com uma faca. Apenas um sujeito lhe ameaçou com a faca. Um dos sujeitos era alto e o outro sujeito tinha as mãos cheias de manchas de vitiligo. Ele tinha um sotaque nordestino, e era um pouco moreno. Conseguiu reconhecer o ladrão, pois a máscara caiu. Foi na delegacia e conseguiu fazer o reconhecimento lá, após fazer a descrição dos assaltantes. Os policiais apresentaram fotografias e conseguiu reconhecer um dos roubadores. O reconhecimento foi por fotos. Nesta audiência, observando a tela, tem certeza que o réu é um dos roubadores. Este foi o sujeito que a ameaçou o tempo inteiro. Não conhecia o réu antes dos fatos. Quando eles entraram na casa, estava com seu marido (mídia).

Em juízo, a testemunha Mauro A. Pacheco, policial civil, afirmou que soube de um roubo. Mas já tinha notícia de ocorrências de roubos anteriores na região dos fatos, com mesmo modus operandi. A vítima reconheceu o réu como o autor do roubo. Mostrou diversas fotos para a vítima, a qual aduziu que o assaltante tinha diversas manchas de vitiligo. O sistema informou que o indiciado tinha manchas de vitiligo. Outro detalhe nos roubos cometidos pelo sujeito é que ele usava faca. Fizeram diversas diligências para encontrar o réu. Não conhecia o réu antes dos fatos. Não se recorda de terem sido localizados os objetos roubados. Não conhecia o réu antes dos fatos. Em outro roubo, conseguiu encontrar o comparsa. Em reconhecimentos por fotos, realmente os policiais fazem relatório. A vítima relatou que ficou de frente com o roubador e viu as manchas de vitiligo (mídia).

E no que diz respeito às afirmações da vítima e testemunhas, consigno a inexistência de motivos concretos para se desqualificar as suas declarações, mesmo porque não se verifica a existência de qualquer razão para falsamente incriminar o acusado.

A palavra da vítima, conforme pacífica jurisprudência existente a respeito do tema, possui grande relevo em crimes patrimoniais. É o que se verifica abaixo:

"Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que segue prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações, é no sentido de que a palavra da vítima é preciosa no identificar o autor do assalto." (TACRIMSP - AC - Rel.Canguçu de Almeida - JUTACRIM 95/268).

"No campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre o proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes." (TACRIMSP - AC - Rel. Manoel Carlos - JUTACRIM 90/362).

Noto que as vítimas narraram com detalhes a ação do réu, no roubo, prestando depoimentos uníssomos e harmoniosos em ambas as fases da persecução penal.

Aduziram que o réu, junto com outro comparsa, entraram na residência, e com uma

arma branca, e mediante restrição da liberdade delas, subtraíram diversos bens. Em seguida, os meliantes levaram uma das vítimas, dentro do carro, a outro cidade, e depois a libertaram.

Com efeito, além de ambas as vítimas terem ficado subjugadas pelos roubadores por tempo juridicamente relevante, a ofendida Gyanne foi obrigada a levar os assaltantes a outro local da cidade, restringindo, assim, a sua liberdade.

Após diligências, os policiais conseguiram localizar o réu, que tinha marcas características de vitiligo, o que permitiu a pronta identificação pelas vítimas, além do rosto, que foi visualizado por ambas no assalto, já que ele deixou a máscara facial cair.

Consigno que as vítimas reconheceram o réu, com absoluta certeza, em ambas as fases da persecução penal, apontando-o como o roubador que utilizou a faca apontada contra uma das vítimas.

E não há porque se desconfiar da palavra dos policiais que, na qualidade de agentes públicos, possuem fé pública, gozando da presunção juris tantum de veracidade, qualidade essa que não foi afastada pela louvável defesa.

Cumprе ressaltar que conceder crédito àquele que é detido em plena e objetiva ação delituosa, em detrimento das palavras dos agentes da lei, que cumpriam seu papel de proteger a sociedade, seria inverter de tal forma os valores que se deixaria em descrédito a própria Justiça. No caso em tela, nada indica que os agentes tenham provocado a situação a fim de acusar falsamente o réu. A presunção juris tantum de que agiram de forma escorreita no exercício de suas funções não restou sequer arranhada.

É de se registrar, também, que a jurisprudência dominante tem se inclinado no sentido de admitir que os testemunhos de policiais, quanto aos atos de diligência, prisão e apreensão devem merecer credibilidade, desde que não evidenciada a má-fé ou o abuso de poder por parte dos agentes do Poder Público, o que não se verifica na hipótese dos autos, tanto assim que nada se comprovou a respeito.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já deixou assentado que “a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita” (RTJ 68/64), assim como o E. Tribunal de Alçada Criminal já decidiu ser “inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento policial deve sempre ser recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório” (RT 530/372).

E ainda: “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal” (HC-74.608- SP STF).

Observo que restou caracterizada a majorante descrita na denuncia, já que as vítimas tiveram sua liberdade restringida pelos roubadores, enquanto eles subtraíram bens de sua residência e, além disso, uma delas ainda foi levada dentro do carro, continuando a restrição à liberdade dela.

Além disso, também configurou-se o concurso de agentes e restou demonstrado que o réu utilizou arma branca, uma faca, para perpetrar a grave ameaça em face das vítimas, conforme relataram em ambas as fases da persecução penal.

Deste modo, a prova constante dos autos é segura quanto ao crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, emprego de arma branca e restrição da liberdade da vítima, praticado pelo réu.

Indubitáveis, assim, a materialidade e a autoria delitivas, a condenação do réu é medida de rigor.

Passo, então, à dosimetria da pena.

Atenta aos critérios do artigo 59, do Código Penal, observo que o acusado ostenta maus antecedentes (p. 86/90), razão pela qual fixo a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, ou seja 4 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.

Na segunda fase, tendo em vista a reincidência, majoro a pena em 1/6, perfazendo 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 12 dias-multa.

Na terceira fase, diante das causas de aumento previstas no §2ª, incisos II, V e VII, do art. 157, do CP, havendo incidência de três majorantes, elevo a pena em 1/2 perfazendo a pena 8 anos e 2 meses de reclusão e pagamento de 18 dias-multa. Finalmente, tendo em vista que os dois crimes foram praticados em concurso formal, com fundamento no artigo 70, do Código Penal, aplico somente as penas de um deles, aumentada em 1/6, o que totaliza 9 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 21 dias-multa.

Ausentes outras modificadoras, torno a pena definitiva.

Considerando os termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, o montante da pena imposta, os maus antecedentes e a reincidência, a pena deverá ser cumprida em regime inicial fechado, eis que se trata de delito grave, praticado mediante grave ameaça a pessoa, em concurso de agentes, emprego de arma branca e restrição da liberdade da vítima.

Tratando-se de delito praticado mediante grave ameaça contra pessoa, ausentes os requisitos do artigo 44, do Código Penal, inviável a substituição da pena.

De acordo com o artigo 60, caput, do Código Penal, fixo o valor unitário do dia-multa no seu mínimo legal.

Anoto que eventual detração penal deverá ser apreciada oportunamente pelo juízo da execução, competente para tanto.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo para CONDENAR o réu ADRIANO GONÇALVES ANASTÁCIO, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 157, §2º, incisos II, V e VII, por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal a pena de 9 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e pagamento de 21 dias-multa, no mínimo legal.

Não se olvida a excepcionalidade da custódia cautelar, destinada à eficácia instrumental do processo e à aplicação da lei penal. Na espécie, estão presentes os requisitos da prisão preventiva. O *fumus boni iuris* vem consubstanciado nos depoimentos da vítima e na presente condenação. O *periculum in mora* existe não apenas para a garantia da ordem pública, diante das características subjetivas do acusado - que apresenta personalidade e conduta social incompatíveis com o convívio em liberdade- mas também para a aplicação da lei penal.

Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, o acusado não poderá apelar em liberdade. Expeça-se mandado de prisão, se ainda não cadastrado nos termos determinados pelo CNJ, observadas as formalidades legais.

Autorizo a expedição de guia de recolhimento provisória.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do acusado no rol dos culpados, oficie-se ao TRE nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal e, então, arquivem-se os autos com as formalidades de praxe.

Custas na forma da lei.

P.R.I.

São Bernardo do Campo, 05 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA